

Договір № 358/08/24
на виконання експертизи проекту будівництва

м. Львів

"___" _____

Виконавець – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА»**, в особі директора Курій Ірини Ігорівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Замовник – **КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської міської ради Львівської області**, в особі директора Яцунського Тараса Петровича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, з другої сторони, в подальшому спільному найменуванні – Сторони, уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Замовник доручає Виконавцю виконання робіт (далі Роботи) по проведенню експертизи кошторисної частини проекту будівництва: **«Капітальний ремонт приміщення в інфекційному відділенні лікарні для надання психіатричної допомоги дорослим (військовослужбовцям) та дітям у стаціонарних умовах КНП «Золочівська ЦРЛ» по вул. Коновальця Є., 48 в м. Золочів Львівської області»**
- 1.2. Виконавець є експертною організацією, що включена до переліку експертних організацій, які відповідають критеріям, установленим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 204 від 15.08.2017р., в порядку та на умовах, визначених цим договором.
- 1.3. Результати робіт надаються Замовнику у вигляді звіту за результатами проведеної Експертизи відповідно до Постанови КМУ від 11.05.2011р. №560 та ДСТУ – 8907:2019 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво» (далі – Звіт).
- 1.4. Створення та подання електронних документів, завантаження документів, необхідних для отримання експертизи проектно-кошторисної документації, отримання відомостей (даних) про стан розгляду електронних документів та результати їх розгляду здійснюється через електронний кабінет відповідно до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі - ЄДЕССБ), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681 (далі - Порядок) та/або 1 (одного) екземпляра проекту будівництва в електронному вигляді.
- 1.5. Відповідно до Порядку проектна документація на будівництво об'єкта в електронній формі завантажувється до електронної системи генеральним проектувальником (проектувальником) з накладенням ним електронного підпису. На проектну документацію накладається підпис головного архітектора та/або головного інженера, а на окремі розділи проектної документації на будівництво об'єкта також накладається електронний підпис осіб, які їх розробляли. Після завантаження та накладення електронних підписів замовник вносить відомості про затвердження проектної документації через електронний кабінет та накладає електронний підпис.
- 1.6. Оформлений Звіт є документом, який підтверджує виконання робіт Виконавцем за цим Договором. Звіт видається у електронній формі з накладенням цифрових підписів та завантажувється до ЄДЕССБ (<https://e-construction.gov.ua/>) за умови попереднього завантаження Замовником всієї проектно-кошторисної документації в електронному вигляді.
- 1.7. Виконавець гарантує, що предмет Договору відповідає видам діяльності, передбаченим його статутом та документами дозвільного характеру.

2.ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 2.1. Вартість Експертизи складає **6 120, 00 грн. (Шість тисяч сто двадцять гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 1 020, 00 грн. (Одна тисяча двадцять гривень 00 коп.)**.
- 2.2.. Замовник у строк не більше 5 (п'яти) календарних днів з дня підписання акту-приймання передачі виконаних робіт зобов'язується здійснити на користь Виконавця оплату у розмірі 100 %. Оплата здійснюється в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1. Замовник зобов'язаний:

- 3.1.1. До початку виконання робіт подати Виконавцю лист - замовлення та всі необхідні для виконання експертизи матеріали, що передбачені ДСТУ – 8907:2019 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво», ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», оформлені відповідно до вимог ДСТУ 9243.4:2023 «Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної документації» у кількості 1 (одного) екземпляра проекту будівництва у паперовому вигляді, і, на вимогу Виконавця, 1 (одного) екземпляра проекту будівництва в електронному вигляді.
- 3.1.2. Створювати та подавати електронні документи, завантажувати документи, необхідні для отримання експертизи проектно-кошторисної документації, отримувати відомості (дані) про стан розгляду електронних документів та результати їх розгляду здійснювати через електронний кабінет відповідно до Порядку.
- 3.1.3. Завантажувати проектну документацію на будівництво об'єкта в електронній формі до електронної системи в повному обсязі з накладенням ним електронного підпису.

- 3.1.4. Письмово попередити Виконавця про всі застереження, обмеження та інші чинники, що впливатимуть на належне проведення робіт.
- 3.1.5. Підписати договір та повернути його Виконавцю протягом трьох календарних днів.
- 3.1.6. Прийняти та оплатити роботи Виконавця в порядку та в строки, передбачені даним Договором.

3.2. Виконавець зобов'язаний:

- 3.2.1. В обумовлені Договором строк, якісно та в повному обсязі провести Експертизу.
- 3.2.2. В разі необхідності для проведення Експертизи залучити відповідних фахівців.
- 3.2.3. Надати Замовнику належним чином оформлений Звіт відповідно до ДСТУ – 8907:2019 "Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво" та постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 року №560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».
- 3.2.4. Повідомляти Замовника про готовність, дату та час отримання Звіту.

4. СТРОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

- 4.1. Проведення експертизи здійснюється Виконавцем у строк 15 (п'ятнадцять) календарних днів.
- 4.2. Відлік строку проведення Експертизи починається з дати отримання всіх необхідних для експертизи документів Виконавцем.
- 4.3. Замовник експертизи несе відповідальність згідно з законодавством, за достовірність узгоджених документів, наданих для проведення експертизи в паперових та електронних носіях.

5. ПЕРЕДАЧА-ПРИЙМАННЯ РОБІТ З ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

- 5.1. Приймання Замовником виконаних робіт за цим Договором оформляється актом приймання-передачі виконаних робіт (далі – Акт).
- 5.2. Замовник зобов'язаний підписати та передати Виконавцю один примірник Акта на момент отримання Звіту.
- 5.3. Якщо Замовник протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту отримання Акта без надання відповідних обґрунтованих письмових пояснень відмовляється чи будь-яким іншим чином (дія, бездіяльність) ухиляється від прийняття виконаної роботи, то вважається, що Замовник прийняв результат роботи і в подальшому позбавляється права посилаючись на недоліки виконаної роботи, які могли бути встановлені при належному способі її прийняття.
- 5.4. Експертний звіт, що надається з використанням електронної системи, за зверненням заявника може бути наданий в паперовій формі шляхом роздрукування електронного документа з електронної системи.
- 5.5. Оформлений належним чином Звіт є документом, який підтверджує надання послуг Виконавцем за цим Договором. Звіт надається Замовнику тільки за наявності у Виконавця усіх належних йому оригінальних примірників документів, оформлених за цим Договором, та здійснення повної оплати послуг за цим Договором.
- 5.6. Після вичитки і погодження звіту Замовником, шляхом направлення його електронного варіанту на електронну пошту замовника, Виконавець здійснює завантаження первинної редакції експертного звіту до ЄДЕССБ на безоплатній основі в межах зобов'язань передбачених даним договором.

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

- 6.1. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.
- 6.2. В разі недосягнення згоди зацікавлена Сторона передає спір на розгляд компетентного судового органу в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 6.3. При виконанні Договору та врегулюванні розбіжностей, що впливають із нього, сторони керуються чинним законодавством України.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за даним Договором відповідно до чинного законодавства України.
- 7.2. У разі порушення умов цього Договору Сторони вирішують спірні питання шляхом проведення переговорів, а у випадку недосягнення згоди – у Господарському суді.
- 7.3. Вимоги Сторін одна до одної щодо невиконання або неналежного виконання умов Договору оформлюються ними шляхом складання претензійних документів.
- 7.4. Виконавець не несе відповідальність у разі, якщо Замовник надав неправдиву інформацію, щодо будь якого питання пов'язаного з даним Договором.
- 7.5. Відповідальність за внесення змін в усі примірники проекту покладається на генерального проектувальника (проектувальника) та замовника.
- 7.6. Замовник експертизи несе відповідальність згідно з законодавством за достовірність узгоджених документів, наданих для проходження експертизи в паперових і електронних носіях.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

- 8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по дійсному договору, якщо повне або часткове невиконання своїх зобов'язань являється наслідком обставин непереборної сили (землетрусу, пожежі, повені, епідемії), а також неklasичних видів форс-мажорних обставин, які можуть мати місце на території України, таких як: непередбачені політичні дії, екологічні катастрофи, військові дії, у тому числі бойові (учбові), страйки, національні та еміграційні

- хвилювання, рішення органів влади, зміни національного законодавства, злочинні дії третіх осіб по відношенню до Сторін, що виникли після укладення даного Договору.
- 8.2. Достатнім підтвердженням виникнення та дії вищевказаних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним органом.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДОГОВОРУ

- 9.1. Сторони зобов'язуються не передавати третім особам інформацію, пов'язану із укладанням та виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством, або якщо цього потребує виконання Договору.
- 9.2. Виконавець, отримавши від Замовника у процесі виконання робіт відомості, документи та інші матеріали проектної документації, що розкривають суть економічної, соціальної, комерційної, дизайнерської, наукової чи технічної ідеї або розробки, не має права передавати їх або розголошувати без згоди Замовника третім особам (окрім організацій співвиконавців, що залучаються Виконавцем для здійснення складових частин Експертизи).

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення їх печатками та діє до повного виконання Сторонами передбачених Договором зобов'язань, але не пізніше 31.12.2024 р., а у частині розрахунків – до повного виконання Сторонами передбачених Договором зобов'язань.
- 10.2. Відповідно до п.3 ст. 631 Цивільного Кодексу України умови даного Договору застосовуються до відносин між Сторонами, які виникли до його укладення.
- 10.3 Договір може бути припинено та розірвано виключно за домовленістю Сторін.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 11.1. Всі зміни та доповнення до даного Договору укладаються в письмовій формі та підписуються обома Сторонами. Сторони дійшли згоди про те, що підписання зі сторони Виконавця уповноваженою особою (директор) відбувається з використанням факсимільного відтворення печатки та підпису особи за допомогою засобів механічного копіювання на всіх документах, що стосуються виконання цього договору, зокрема на додаткових угодах, звітах, актах виконаних робіт тощо.
- 11.2. Даний Договір укладено в двох примірниках на трьох сторінках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
- 11.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.
- 11.4. У випадках, не передбачених Даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
- 11.5. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, так чи інакше пов'язаних з Даним Договором, втрачають юридичну силу.
- 11.6. У випадку зміни своїх реквізитів за цим Договором, Сторони зобов'язані повідомити про це одна одну протягом 3 (трьох) робочих днів.

12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Виконавець	Замовник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» 79028, м. Львів, вул. Навроцького, буд. 31 Код ЄДРПОУ 45047630 ІПН 450476313509 IBAN UA573052990000026004021034850 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО: 305299 тел. 0955382763, osnovacc3@gmail.com	КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської міської ради Львівської області 80700, Львівська область, місто Золочів, вул. Коновальця Є, буд. 48 р/р UA24325796000002600030173218 в ДКСУ м. Київ МФО: 325796 код ЄДРПОУ 01996272
Директор Курій І.І.  М.П. 	Директор Яцунський Т.П. _____ М.П.

Рахунок № 358/08/24

Виконавець **ТОВ «ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА»**

Код ЄДРПОУ 45047630, ІПН 450476313509
IBAN UA573052990000026004021034850
в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО: 305299

Платник **КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської міської ради Львівської області**

№ п/п

«Капітальний ремонт приміщення в інфекційному відділенні лікарні для надання психіатричної допомоги дорослим (військовослужбовцям) та дітям у стаціонарних умовах КНП «Золочівська ЦРЛ» по вул. Коновальця Є., 48 в м. Золочів Львівської області»

сума

без ПДВ

Оплата згідно з Договором на виконання експертизи проекту № 358/08/24 від

5 100, 00

Разом

5 100, 00

ПДВ

1 020, 00

Всього до оплати

6 120, 00

До оплати словами: **6 120, 00 грн. (Шість тисяч сто двадцять гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 1 020, 00 грн. (Одна тисяча двадцять гривень 00 коп.).**



Виконавець	Замовник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА» 79028, м. Львів, вул. Навроцького, буд. 31 Код ЄДРПОУ 45047630 ІПН 450476313509 IBAN UA573052990000026004021034850 в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО: 305299 тел. 0955382763, osnovacc3@gmail.com	КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської міської ради Львівської області 80700, Львівська область, місто Золочів, вул. Коновальця Є, буд. 48 р/р UA24325796000002600030173218 в ДКСУ м. Київ МФО: 325796 код ЄДРПОУ 01996272
Директор Курій І.І. М.П.	Директор Яцунський Т.П. М.П.

м. Львів

«__»

АКТ НАДАНИХ ПОСЛУГ

Від «__» _____
 на виконання експертизи проекту будівництва
 згідно з договором № 358/08/24 від «__» _____

«Капітальний ремонт приміщення в інфекційному відділенні лікарні для надання психіатричної допомоги дорослим (військовослужбовцям) та дітям у стаціонарних умовах КНП «Золочівська ЦРЛ» по вул. Коновальця Є., 48 в м. Золочів Львівської області»

Цей акт складено між:

Виконавець – **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ «ОСНОВА»**, в особі директора Курій Ірини Ігорівни, що діє на підставі Статуту, та
 Замовник – **КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської міської ради Львівської області**, в особі директора Яцунського Тараса Петровича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, про нижче наведене:

1. Виконавцем відповідно до строків, визначених договором для Замовника було виконано експертизу кошторисної частини проекту будівництва:

«Капітальний ремонт приміщення в інфекційному відділенні лікарні для надання психіатричної допомоги дорослим (військовослужбовцям) та дітям у стаціонарних умовах КНП «Золочівська ЦРЛ» по вул. Коновальця Є., 48 в м. Золочів Львівської області»

2. Сторони засвідчують, експертиза виконана Виконавцем для Замовника якісно, в повному обсязі та у встановлений строк.

3. Замовник приймає послугу Виконавця, що оформлена належним чином.

4. Загальна вартість наданих послуг щодо проведення експертизи проекту будівництва за Договором відповідно розрахунку вартості складає:

Без ПДВ:

5 100 грн. 00 коп.

ПДВ

1 020 грн. 00 коп.

Всього до сплати

6 120, 00 грн. (Шість тисяч сто двадцять гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ – 1 020, 00 грн. (Одна тисяча двадцять гривень 00 коп.).

5. Сторони претензій одна до одної не мають.

Директор
 Курій І.І.

Директор
 Яцунський Т.П.

М.П.

М.П. _____